

Žalobca:**Peter Ferenc**

 Rammelkam 2, 84036
Kumhausen, Deutschland

 E-Mail: info@foxprof.club

 Telefón: +49 157 317 33332

 FAX: +1 231 538 6409

**Adresát:****Mestský súd Bratislava IV**

 Jarabinková 2A, 821 09 Bratislava (Ružinov)
(pracovisko Petržalka pôvodne Okresný súd
Bratislava V)

 E-Mail: infocentrum.MSBA4@justice.sk

12.08.2026

**DÔKAZNÝ REĹAZEC K VYVRÁTENIU TVRDENIA VŠZP O NESPLNENÍ OZNAMOVACEJ POVINNOSTI A O DÔVODNOSTI POPLATKOV ZA VÝKAZY NEDOPLATKOV**

Žalobca: Peter Ferenc, nar. 24.10.1964 **Žalovaní/dotknuté subjekty:** Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (IČO 35937874);

Predmet: Preukázanie neudržateľnosti právneho základu troch výkazov nedoplatkov VŠZP a z nich odvodených nezákonných exekučných konaní

I. Chronológia skutkového stavu

Dátum	Udalosť
30.8.2016	Zánik verejného zdravotného poistenia žalobcu v SR — vznik poistenia v Nemecku
12.5.2023	VŠZP vydáva výkaz nedoplatkov č. 2327062313

Dátum	Udalosť
25.8.2023	OS Banská Bystrica vydáva poverenie na vykonanie exekúcie č. 6123383527 (k výkazu 2327062313), suma 1 539,05 € + 10 € poplatok, exekútor vedie pod sp. zn. 156EX 357/23
30.1.2024	VšZP vydáva výkaz nedoplatkov č. 2427017713 (nedoplatok za obdobie 01/2022–05/2023), suma 697,70 €
3.4.2025	Návrh na vykonanie exekúcie k výkazu 2427017713, exekútor vedie pod sp. zn. 156EX 171/25
9.4.2025	OS Banská Bystrica vydáva poverenie na vykonanie exekúcie (156EX 171/25)
25.4.2025	VšZP vydáva výkaz nedoplatkov č. 2527057513
31.5.2025	Žalobca podáva námietku voči výkazu 2427017713 a predkladá doklad o pobyte v Nemecku; podáva aj návrh na zastavenie exekúcie
6.6.2025	VšZP písomne (č. 2427017713) uznáva ukončenie poistenia k 30.8.2016 a znižuje istinu zo 697,70 € na 0,00 €; výslovne ponecháva poplatok 10 € („trovy zostávajú nezmenené“)
16.6.2025	VšZP opätovne písomne potvrdzuje ponechanie poplatku 10 €
26.6.2025	Žalobca písomne (QES) namieta ponechanie poplatku a žiada zastavenie vymáhania
19.11.2025	Exekútorka Adriana Soldán Steinerová vydáva Upovedomenie o ukončení exekúcie v konaní 156EX 357/23 — exekúcia pokračuje už len na „prísľušenstvo“
13.4.2026	Exekútorka vydáva upovedomenie o čiastočnom zastavení exekúcie v konaní 156EX 171/25 — 312 dní po oznámení VšZP z 6.6.2025
9.4.2026	OS Banská Bystrica (vyšší súdny úradník) zamietá návrh žalobcu na zastavenie exekúcie v celom rozsahu — uznesenie sp. zn. 41Ek/920/2025
25.5.2026	OS Banská Bystrica zamietá sťažnosť žalobcu proti tomuto uzneseniu (sudkyňa JUDr. Katarína Šablová) — uznesenie právoplatné, opravný prostriedok neprípustný

Zhrnutie: VŠZP vydala tri samostatné výkazy nedoplatkov v troch po sebe nasledujúcich rokoch (2023, 2024, 2025), pričom vo všetkých troch prípadoch bol dôvod totožný — nesprávna evidencia žalobcu ako poistenca v SR napriek jeho poistnému vzťahu v Nemecku od 30.8.2016.

II. Právny základ — strata právomoci SR nad žalobcom od 30.8.2016

Podľa čl. 11 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia platí, že „osoby, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, podliehajú právnym predpisom len jedného členského štátu“. Nariadenie má priamu účinnosť a prednosť pred vnútroštátnym právom (čl. 288 ZFEÚ). Od 30.8.2016 je týmto členským štátom Nemecko — čo VŠZP sama písomne potvrdila (6.6.2025, 16.6.2025).

Dôsledok: od tohto dátumu SR nemala právomoc žalobcu evidovať ako poistenca, ukladať mu povinnosti viažuce sa výlučne na poistenca, ani voči nemu vydávať výkazy nedoplatkov z titulu verejného zdravotného poistenia v SR.

III. Prečo notifikačná povinnosť podľa § 23 ods. 1 písm. c) zákona č. 580/2004 Z.z. nemohla byť v rozhodnom čase (2023–2025) porušená

Toto je jadro obrany proti argumentu VŠZP a je potrebné ho viesť na dvoch úrovniach súčasne, pretože súd v obdobnej veci (41Ek/920/2025) už jednu z nich odmietol:

Úroveň 1 — pôvodná (súdom už raz odmietnutá) konštrukcia: Oznamovacia povinnosť poistenca je z povahy veci akcesorická k existencii poistného vzťahu. Ak žalobca nie je poistencom SR, nemôže existovať ani jeho oznamovacia povinnosť voči SR sústave.

Ako súd túto konštrukciu obišiel (bod 17 uznesenia 41Ek/920/2025): súd vyložil § 23 ods. 1 tak, že pod pojmom „poistenec“ v písm. c) treba rozumieť aj „bývalého poistenca“, ktorý má ešte 8 dní po zániku poistenia povinnosť oznámiť túto skutočnosť poisťovni, u ktorej bol naposledy poistený.

Úroveň 2 — rozhodujúci argument, ktorý túto konštrukciu vyraduje bez ohľadu na jej správnosť: Aj pri úplnom prijatí výkladu súdu platí, že táto 8-dňová lehota je viazaná na jeden konkrétny okamih — moment zániku poistenia (§ 5 ods. 2 a 3 zákona č. 580/2004 Z.z., na ktorý § 23 ods. 1 písm. c) priamo odkazuje). Poistenie žalobcu zaniklo 30.8.2016. Aj pri najprísnejšom výklade teda akákoľvek notifikačná povinnosť **zanikla najneskôr 7.9.2016.**

Všetky tri sporné výkazy (12.5.2023, 30.1.2024, 25.4.2025) boli vydané **7 až 9 rokov po uplynutí tejto lehoty.** V čase ich vydania teda neexistovala žiadna notifikačná

povinnosť, ktorú by žalobca mohol porušiť — bez ohľadu na to, ktorý z dvoch vyššie uvedených výkladov sa použije. Táto argumentačná línia je voči súdu správna, pretože nevyžaduje spor o výklad pojmu „poistenec“ — stačí aritmetika dátumov, ktorú súd nemá ako spochybniť.

IV. Samostatná a nezávislá povinnosť VŠZP overiť poistný status cez EESSI

VŠZP mala od roku 2017 k dispozícii plne funkčný, zákonom predpokladaný nástroj — systém elektronickej výmeny informácií o sociálnom zabezpečení EESSI, umožňujúci okamžité overenie poistného statusu občana EÚ v ktoromkoľvek členskom štáte. Táto povinnosť vyplýva z:

- čl. 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 987/2009 — povinnosť elektronickej výmeny údajov medzi inštitúciami členských štátov;
- § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. — **rozhodnutie správneho orgánu** musí vychádzať zo **spoľahlivo zisteného stavu veci**; súdy toto ale ignorujú!!!
- § 32 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. — orgán je povinný zistiť skutočný stav veci, a ak má na to nástroj, **musí ho použiť**;
- čl. 41 Charty základných práv EÚ — právo na dobrú správu vecí verejných, ktoré zahŕňa **povinnosť orgánu konať s odbornou starostlivosťou**.

Súd v 41Ek/920/2025 (bod 18) proti tomuto argumentu postavil tvrdenie, že „*existencia systému EESSI povinnosť poistenca nenahrádza*“. Toto je logicky chybná konštrukcia — stavia dve nezávislé povinnosti dvoch rôznych subjektov (VŠZP a údajne žalobcu) do vzťahu vzájomného nahrádzania, hoci ide o dve samostatné, na sebe nezávislé právne povinnosti. Aj keby žalobca mal (čo podľa bodu III. nemal) notifikačnú povinnosť, jej prípadné nesplnenie by VŠZP nezbavovalo jej vlastnej, samostatnej povinnosti overiť si status cez dostupný nástroj skôr, než pristúpi k vydaniu výkazu, ktorý zakladá jej exekučný titul s právnymi následkami pre tretiu osobu. Ak VŠZP tento nástroj mala k dispozícii deväť rokov (2016–2025) a ani raz ho pri vydávaní troch výkazov nepoužila, ide o opakované, nie ojedinelé porušenie tejto povinnosti. Ak VŠZP má nástroj (EESSI), ktorý zo zákona je povinná použiť na zistenie poistného statusu poistenca a nepoužije ho, potom už ide o úmysel, tento nástroj nepoužiť z dôvodu vedomého a úmyselného vystavenia výkazu nedoplatkov poistenca.

V. § 17a ods. 11 zákona č. 580/2004 Z.z. — tri kumulatívne podmienky zániku práva na poplatok

Doslovné znenie: „*Právo zdravotnej poisťovne uplatniť poplatok za vydanie výkazu nedoplatkov zaniká, ak ide o výkaz nedoplatkov, proti ktorému boli podané námietky a*

zdravotná poisťovňa im v plnom rozsahu vyhovel alebo na základe ktorých úrad rozhodol o jeho zmene alebo zrušení a pri ktorom nedošlo k porušeniu oznamovacích povinností poistenca alebo platiteľa poistného."

1. **Boli podané námietky** — splnené (31.5.2025).
2. **Poisťovňa im v plnom rozsahu vyhovel** — splnené vecne: VŠZP znížila istinu zo 697,70 € na 0,00 € na základe predložených dokladov. Skutočnosť, že tento úkon formálne označila ako „zníženie pohľadávky" a nie výslovne ako „vyhovenie námietkam", nemení jeho materiálnu povahu — VŠZP tým v plnom rozsahu akceptovala dôvod, pre ktorý boli námietky podané. Rozhodujúci je obsah úkonu, nie jeho formálne pomenovanie.
3. **Nedošlo k porušeniu oznamovacích povinností** — splnené podľa bodu III. vyššie (lehota uplynula 7.9.2016, roky pred vydaním výkazu).

Všetky tri podmienky sú splnené. Právo VŠZP na poplatok 10 € zaniklo priamo zo zákona pri výkaze č. 2427017713 — a tá istá logika sa analogicky vzťahuje aj na výkaz č. 2327062313 (12.5.2023, poplatok 10 €), pokiaľ aj tam bola VŠZP v obdobnom rozsahu preukázaná strata poistného vzťahu.

VI. Priame vyvrátenie protiargumentov použitých v 41Ek/920/2025

Nasledovné body priamo reagujú na argumentáciu OS Banská Bystrica (uznesenie zo dňa 25.5.2026, sp. zn. 41Ek/920/2025), ktorá sa vzťahuje na ten istý exekučný titul (výkaz 2427017713) a ktorú je potrebné vopred vyvrátiť, aby sa nezopakovala:

- **Súd tvrdí** (bod 16, s odkazom na III. ÚS 41/2011): exekučný súd nemá právomoc skúmať vecnú správnosť exekučného titulu. **Reakcia:** toto obmedzenie sa vzťahuje na *exekučný súd* v exekučnom konaní. Nevzťahuje sa na súd rozhodujúci v samostatnom civilnom sporovom konaní (žaloba o náhradu škody, 14C/15/2025), kde nejde o prieskum exekučného titulu, ale o zodpovednosť exekútorky a VŠZP za škodu spôsobenú pokračovaním vo vymáhaní neexistujúcej pohľadávky.
- **Súd tvrdí** (bod 17): notifikačná povinnosť „bývalého poistenca" trvá 8 dní po zániku poistenia. **Reakcia:** pozri bod III. vyššie — aj pri prijatí tejto konštrukcie lehota uplynula v roku 2016, roky pred vydaním sporných výkazov.
- **Súd tvrdí** (bod 18): existencia EESSI nenahrádza povinnosť poistenca. **Reakcia:** pozri bod IV. vyššie — ide o dve nezávislé povinnosti, nie o vzájomné nahrádzanie.
- **Súd tvrdí** (bod 18): neboli splnené obe kumulatívne podmienky § 17a ods. 11. **Reakcia:** pozri bod V. vyššie — pri správnom výklade (podmienka o oznamovacej

povinnosti posudzovaná k okamihu zániku poistenia, nie donekonečna) sú splnené všetky tri podmienky.

Prax, keď súdy napriek naplneniu podmienok § 17a ods. 11 zákona č. 580/2004 Z.z. toto ustanovenie neaplikujú — ako sa stalo aj v mojej veci 41Ek/920/2025 (bod 18) — poukazuje na systémový problém vo výklade tohto ustanovenia, ktorý žiadam v tomto konaní neopakovať. To že niekto bude 1 000 krát opakovať lož nezakladá právo si osvojiť názor, že ide o pravdu, keď v skutočnosti ide o ohýbanie práva.

VšZP predkladá súdu tvrdenia (že som porušil oznamovaciu povinnosť), o ktorých má vo vlastných spisoch dôkaz opaku (vlastné vyjadrenia z 6.6. a 16.6.2025). Uvádzať súd do omylu nepravdivými alebo zavádzajúcimi tvrdeniami je klamanie súdu, ktorý si tieto klamstvá ochotne osvojuje.

Toto hodnotenie súdu OSTN hovorí za seba: <https://otvorenesudy.sk/courts/57?l=sk>

Toto hodnotenie súdu OSBB hovorí za seba: <https://otvorenesudy.sk/courts/11?l=sk>

Porušovanie zákonov samotnými súdmi a sudcami má samo o sebe svoju vypovedaciu hodnotu.

VII. Dôkaz svojvôle — nekonzistentnosť postupu VšZP pri skutkovo identických prípadoch

Pri výkazoch č. 2327062313 a č. 2427017713 VšZP znížila istinu na 0,00 €, no výslovne ponechala poplatok 10 € s odôvodnením „trovy zostávajú nezmenené“. Pri výkaze č. 2527057513, vydanom na základe rovnakého typu pochybenia a na základe rovnakých dokladov predložených v ten istý deň (31.5.2025), zvolila VšZP kvalitatívne odlišný postup — výkaz zrušila v celom rozsahu, bez akejkoľvek zmienky o zachovaní poplatku. Tri skutkovo identické prípady z toho istého dňa s odlišným výsledkom nemožno vysvetliť inak než nekonzistentným, svojvoľným postupom, ktorý je v rozpore so zásadou rovnosti zaobchádzania a s právom na dobrú správu vecí verejných (čl. 41 Charty).

VIII. Dôkaz o neprimeranej procesnej nečinnosti

Samotné uznesenie 41Ek/920/2025 (odôvodnenie k bodu 3 a bod 19) potvrdzuje, že medzi dorúčením oznámenia VšZP o znížení pohľadávky (6.6.2025) a vydaním upovedomenia o čiastočnom zastavení exekúcie exekútorkou (13.4.2026) uplynulo **312 dní**. Počas tejto doby zostal bankový účet žalobcu blokován napriek tomu, že vymáhaná pohľadávka v podstatnej časti neexistovala. Súd toto obdobie sám kvalifikoval ako „viac ako desať mesiacov nečinnosti“ a explicitne uviedol, že táto nečinnosť je „predmetom samostatnej žaloby o náhradu škody sp. zn. 14C/15/2025“. Ide teda o skutkové zistenie potvrdené súdom v inom, súvisiacom konaní — nie o tvrdenie žalobcu, ktoré by bolo potrebné dokazovať odznova.

IX. Kvantifikácia neoprávneného prospechu a zasahovanie do majetkových práv žalobcu

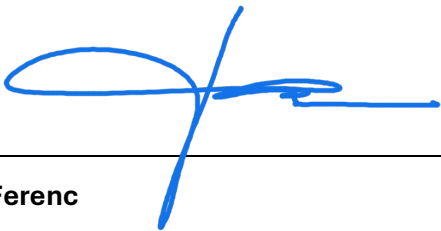
Ak by žalobca neuplatnil vyššie uvedenú argumentáciu, VŠZP a s ňou spriahnutá exekútorka by z konaní, ktoré sa opierajú o neexistujúci dlh, inkasovali:

- $2 \times 135 \text{ €}$ trovy exekútorky viažuce sa na tieto poplatky = 270 €, vrátane 2x10€ pre VŠZP.
- **Spolu: 270 €** — sumu, ktorú by žalobca zaplatil exekútorky za dlh, ktorý podľa vlastných písomných vyjadrení VŠZP nikdy neexistoval.

Vyššie uvedené skutočnosti budú predmetom dokazovania, že ide o podvod VŠZP a exekútorky Adriane Soldán Steinerovej, ktoré idú v tomto podvode v tandeme.

S úctou,

Kumhausen, Nemecko, dňa 12. augusta 2026



Peter Ferenc

žiadateľ / žalobca

[Dokument je podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom — QES]



Digitálne podpísal

Peter Ferenc

Dátum:

2026.08.12

13:43:07 +02'00'

Complainant:**Peter Ferenc**

📍 Rammelkam 2, 84036 Kumhausen,
Germany

✉ E-Mail: info@foxprof.club

☎ Phone: +49 157 317 33332

📠 FAX: +1 231 538 6409

**Addressee:****Mestský súd Bratislava IV (Bratislava IV City Court)**

📍 Jarabinková 2A, 821 09 Bratislava (Ružinov)
(Petržalka workplace, formerly the District Court Bratislava V)

✉ E-Mail: infocentrum.MSBA4@justice.sk

12.08.2026



CHAIN OF EVIDENCE REFUTING VŠZP'S CLAIM OF NON-COMPLIANCE WITH THE NOTIFICATION OBLIGATION AND OF THE JUSTIFICATION OF FEES FOR STATEMENTS OF ARREARS

Plaintiff: Peter Ferenc, born 24.10.1964

Defendant / party concerned: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (General Health Insurance Company; "VŠZP") (Company ID 35937874);

Subject: Demonstrating the legal untenability of three VŠZP statements of arrears and of the unlawful enforcement proceedings derived from them

I. Chronology of Facts

Date	Event
30.8.2016	Termination of the plaintiff's public health insurance in the Slovak Republic (SR) — insurance coverage begins in Germany
12.5.2023	VŠZP issues Statement of Arrears No. 2327062313
25.8.2023	The Banská Bystrica District Court issues Authorization to Conduct Enforcement No. 6123383527 (regarding Statement No. 2327062313),

	amount €1,539.05 + €10 fee; the bailiff conducts the proceeding under file No. 156EX 357/23
30.1.2024	VŠZP issues Statement of Arrears No. 2427017713 (arrears for the period 01/2022–05/2023), amount €697.70
3.4.2025	Petition to conduct enforcement regarding Statement No. 2427017713; the bailiff conducts the proceeding under file No. 156EX 171/25
9.4.2025	The Banská Bystrica District Court issues Authorization to Conduct Enforcement (156EX 171/25)
25.4.2025	VŠZP issues Statement of Arrears No. 2527057513
31.5.2025	The plaintiff files an objection to Statement No. 2427017713 and submits proof of residence in Germany; also files a petition to stay the enforcement
6.6.2025	VŠZP, in writing (regarding No. 2427017713), acknowledges the termination of insurance as of 30.8.2016 and reduces the principal from €697.70 to €0.00; expressly retains the €10 fee (“the costs remain unchanged”)
16.6.2025	VŠZP again confirms in writing that the €10 fee is retained
26.6.2025	The plaintiff, in writing (QES), objects to the retention of the fee and demands that recovery be halted
19.11.2025	Bailiff Adriana Soldán Steinerová issues a Notice of Termination of Enforcement in proceeding 156EX 357/23 — enforcement continues only as to “accessory costs”
13.4.2026	The bailiff issues a notice of partial stay of enforcement in proceeding 156EX 171/25 — 312 days after VŠZP's notification of 6.6.2025
9.4.2026	The Banská Bystrica District Court (senior court officer) dismisses the plaintiff's petition to stay enforcement in its entirety — resolution file No. 41Ek/920/2025
25.5.2026	The Banská Bystrica District Court dismisses the plaintiff's complaint against this resolution (Judge JUDr. Katarína Šablová) — the resolution is final; no further remedy is admissible

Summary: VŠZP issued three separate statements of arrears in three consecutive years (2023, 2024, 2025), in all three cases for the identical underlying reason — the incorrect

registration of the plaintiff as an insured person in the SR despite his insurance relationship in Germany since 30.8.2016.

II. Legal Basis — Loss of the SR's Authority over the Plaintiff since 30.8.2016

Under Article 11(1) of Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council on the coordination of social security systems, “persons to whom this Regulation applies shall be subject to the legislation of a single Member State only.” The Regulation has direct effect and takes precedence over national law (Article 288 TFEU). Since 30.8.2016, that Member State has been Germany — a fact VŠZP itself confirmed in writing (6.6.2025, 16.6.2025).

Consequence: from that date, the SR had no authority to register the plaintiff as an insured person, to impose on him obligations attaching exclusively to insured persons, or to issue statements of arrears against him on the basis of public health insurance in the SR.

III. Why the Notification Obligation under § 23(1)(c) of Act No. 580/2004 Coll. Could Not Have Been Breached during the Relevant Period (2023–2025)

This is the core of the defence against VŠZP's argument, and it must be argued on two levels simultaneously, because the court in a related case (41Ek/920/2025) has already rejected one of them:

Level 1 — the original construction (already rejected by the court): The insured person's notification obligation is, by its nature, accessory to the existence of the insurance relationship. If the plaintiff is not an SR insured person, his notification obligation toward the SR system cannot exist either.

How the court circumvented this construction (point 17 of resolution 41Ek/920/2025): the court interpreted § 23(1) to mean that the term “insured person” in point (c) must also be understood to include a “former insured person,” who still has, for eight days after the termination of insurance, an obligation to notify the insurer with which he was last insured.

Level 2 — the decisive argument that eliminates this construction regardless of its correctness: Even fully accepting the court's interpretation, this eight-day period is tied to one specific moment — the moment the insurance terminates (§ 5(2) and (3) of Act No. 580/2004 Coll., to which § 23(1)(c) directly refers). The plaintiff's insurance terminated on

30.8.2016. Even under the strictest interpretation, therefore, any notification obligation expired no later than 7.9.2016.

All three disputed statements (12.5.2023, 30.1.2024, 25.4.2025) were issued 7 to 9 years after this period expired. At the time of their issuance, therefore, no notification obligation existed for the plaintiff to have breached — regardless of which of the two interpretations above is applied. This line of argument is more resilient before the court because it does not require a dispute over the interpretation of the term “insured person” — the arithmetic of the dates alone, which the court has no basis to dispute, suffices.

IV. VŠZP's Separate and Independent Obligation to Verify Insurance Status via EESSI

Since 2017, VŠZP has had at its disposal a fully functional tool prescribed by law — the Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI) system, enabling immediate verification of an EU citizen's insurance status in any Member State. This obligation follows from:

- Article 2(2) of Regulation (EC) No 987/2009 — the obligation of electronic data exchange between the institutions of Member States;
- § 3(5) of Act No. 71/1967 Coll. — a decision of an administrative authority must be based on a reliably ascertained state of facts;
- § 32(1) and (2) of Act No. 71/1967 Coll. — the authority is obliged to ascertain the true state of facts, and if it has a tool available for that purpose, it must use it;
- Article 41 of the Charter of Fundamental Rights of the EU — the right to good administration, which includes the obligation of an authority to act with due diligence.

The court in 41Ek/920/2025 (point 18) countered this argument with the assertion that “the existence of the EESSI system does not substitute for the insured person's obligation.” This is a logically flawed construction — it places two independent obligations of two different subjects (VŠZP and, allegedly, the plaintiff) into a relationship of mutual substitution, even though these are two separate, mutually independent legal obligations. Even if the plaintiff had had a notification obligation (which, per point III, he did not), any failure on his part to fulfil it would not relieve VŠZP of its own, independent obligation to verify his status through the available tool before issuing a statement that constitutes an enforcement title with legal consequences for a third party. Given that VŠZP had this tool available for nine years (2016–2025) and did not use it a single time when issuing the three statements, this constitutes a repeated, not an isolated, breach of this obligation.

V. § 17a(11) of Act No. 580/2004 Coll. — Three Cumulative Conditions for Extinction of the Right to the Fee

Literal wording: *“The right of the health insurance company to charge a fee for issuing a statement of arrears shall be extinguished if the statement of arrears was the subject of objections which the health insurance company accepted in full, or on the basis of which the authority decided to amend or annul it, and if there was no breach of the notification obligations of the insured person or the premium payer.”*

1. Objections were filed — satisfied (31.5.2025).

2. The insurance company accepted them in full — satisfied in substance: VŠZP reduced the principal from €697.70 to €0.00 on the basis of the documents submitted. The fact that it formally labelled this act a “reduction of the claim” rather than expressly an “acceptance of objections” does not change its substantive nature — VŠZP thereby fully accepted the ground on which the objections were filed. What matters is the substance of the act, not its formal label.

3. There was no breach of notification obligations — satisfied per point III above (the period expired on 7.9.2016, years before the statement was issued).

All three conditions are satisfied. VŠZP's right to the €10 fee was extinguished directly by operation of law with respect to Statement No. 2427017713 — and the same logic applies analogously to Statement No. 2327062313 (12.5.2023, €10 fee), to the extent that VŠZP was shown, to a comparable degree, to have lost the insurance relationship there as well.

VI. Direct Refutation of the Counterarguments Used in 41Ek/920/2025

The following points respond directly to the reasoning of the Banská Bystrica District Court (resolution of 25.5.2026, file No. 41Ek/920/2025), which concerns the same enforcement title (Statement No. 2427017713), and which needs to be refuted in advance so that it is not repeated:

- The court asserts (point 16, citing Constitutional Court decision III. ÚS 41/2011): the enforcement court has no authority to examine the substantive correctness of the enforcement title. Response: this limitation applies to the enforcement court within enforcement proceedings. It does not apply to a court deciding a separate civil dispute proceeding (the damages action, 14C/15/2025), where the issue is not a review of the enforcement title but the liability of the bailiff and VŠZP for damage caused by continuing to recover a non-existent claim.
- The court asserts (point 17): a “former insured person”'s notification obligation lasts eight days after termination of insurance. Response: see point III above — even

accepting this construction, the period expired in 2016, years before the disputed statements were issued.

- The court asserts (point 18): the existence of EESSI does not substitute for the insured person's obligation. Response: see point IV above — these are two independent obligations, not a relationship of mutual substitution.
- The court asserts (point 18): the two cumulative conditions of § 17a(11) were not satisfied. Response: see point V above — under the correct interpretation (the notification-obligation condition assessed as of the moment insurance terminates, not indefinitely), all three conditions are satisfied.

A practice whereby courts fail to apply § 17a(11) of Act No. 580/2004 Coll. despite its conditions being satisfied — as occurred in the plaintiff's own case, 41Ek/920/2025 (point 18) — points to a systemic problem in the interpretation of this provision, which the plaintiff requests not be repeated in these proceedings.

VšZP presents to the court claims (that the plaintiff breached the notification obligation) of which it holds, in its own file, evidence to the contrary (its own statements of 6.6.2025 and 16.6.2025). Presenting false or misleading claims to a court constitutes misleading the court.

VII. Evidence of Arbitrariness — Inconsistent Conduct by VšZP in Factually Identical Cases

With respect to Statements No. 2327062313 and No. 2427017713, VšZP reduced the principal to €0.00 but expressly retained the €10 fee, stating that “the costs remain unchanged.” With respect to Statement No. 2527057513 — issued on the basis of the same type of error and the same documents, submitted on the very same day (31.5.2025) — VšZP adopted a qualitatively different approach: it annulled the statement in its entirety, without any mention of retaining a fee. Three factually identical cases from the same day, with different outcomes, cannot be explained other than by inconsistent, arbitrary conduct, which is contrary to the principle of equal treatment and to the right to good administration (Article 41 of the Charter).

VIII. Evidence of Unreasonable Procedural Inactivity

The resolution in 41Ek/920/2025 itself (reasoning to point 3, and point 19) confirms that 312 days elapsed between the delivery of VšZP's notification of the reduction of the claim (6.6.2025) and the bailiff's issuance of the notice of partial stay of enforcement (13.4.2026). During this period the plaintiff's bank account remained blocked, even though the claim being recovered did not exist in substantial part. The court itself characterised this period as

“more than ten months of inactivity” and expressly stated that this inactivity “is the subject of a separate damages action, file No. 14C/15/2025.” This is therefore a factual finding confirmed by the court in another, related proceeding — not merely an allegation by the plaintiff that would need to be proven anew.

IX. Quantification of Unjust Enrichment and Interference with the Plaintiff's Property Rights

Had the plaintiff not raised the argumentation set out above, VŠZP and the bailiff acting in concert with it would, from proceedings based on a non-existent debt, have collected:

- $2 \times \text{€}135$ in bailiff's costs attaching to these fees = €270, inclusive of the underlying $2 \times \text{€}10$ owed to VŠZP.
 - Total: €270 — the sum the plaintiff would have paid to the bailiff for a debt that, according to VŠZP's own written statements, never existed.
-

The above facts will be the subject of evidence demonstrating that this is a fraud committed by VŠZP and by bailiff Adriana Soldán Steinerová, acting in concert.

Sincerely,

Kumhausen, Germany, 12 August 2026


Peter Ferenc
Applicant / Plaintiff

[This document is signed with a qualified electronic signature — QES]